

# 国际货运代理委托代理合同

本协议由以下双方于 2025 年 10 月 10 日在 大连海事大学 签订：

**委托方：物流工程三班学委**

地址：大连海事大学

法定代表人：栾智健

**受托方：国际贸易实务课程**

地址：大连海事大学

法定代表人：小军

在下文中，委托方与受托方的指代分别为“货方”和“货运代理”。

鉴于，货方希望委托货运代理为其办理国际货物运输及相关事宜，货运代理同意接受委托并提供相应服务。双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，达成如下协议：

## 第一条 定义与解释

1.1 “服务”：指货运代理根据本协议及货方的具体指示，为货方安排或提供的所有与货物运输相关的服务，包括但不限于本协议第二条所列明的各项业务。

1.2 “货物”：指货方委托货运代理处理的任何物品，包括其包装、集装箱或任何运输单元。

1.3 “危险货物”：指根据适用的国际公约、国内法律法规被界定为危险、有毒、有害或具有潜在危险性的货物。

1.4 “指示”：指货方向货运代理发出的，与服务相关的任何书面指令、要求或信息。

1.5 “代理人”：指货运代理代表货方，为了货方的利益，与第三方（如承运人、仓储经营人、报关行等）订立合同或处理事务的法律身份。

1.6 “当事人/承运人”：指货运代理以本人名义，直接对服务的全部或部分履行承担合同责任的法律身份。

1.7 “SDR”：指国际货币基金组织所定义的特别提款权（Special Drawing Right）。

## **第二条 委托与服务范围**

2.1 委托：在本协议有效期内，货方委托货运代理作为其非独家的货运代理人，根据货方的具体指示，办理国际货物运输代理业务。

2.2 服务范围：货运代理可提供的服务包括但不限于：

- (a) 为货物揽货、订舱（包括租船、包机、包舱）；
- (b) 安排货物的仓储、包装、监装、监卸、集装箱拼装和拆箱；
- (c) 办理报关、报检、报验及保险事宜；
- (d) 缮制和签发相关单证，代为交付运费及其他杂费；
- (e) 安排与主干运输衔接的境内运输及中转服务；
- (f) 提供与国际多式联运、集运相关的服务；
- (g) 提供与业务相关的咨询服务。

2.3 具体委托：每一批次货物的具体服务内容、费用及要求，应以货方向货运代理发出的书面《订舱委托书》或双方确认的其他书面文件为准。该等文件构成本协议不可分割的一部分。

## **第三条 货运代理的义务与身份**

3.1 勤勉尽责：货运代理在履行服务时，应尽到善良管理人的注意义务，以专业、谨慎的态度处理委托事务。

3.2 遵守指示：货运代理应根据货方的合法、合理指示处理委托事务。如遇紧急情况且无法及时联系货方时，货运代理为维护货方利益，可采取其认为必要的合理措施，并应在事后及时通知货方。

3.3 默认身份为代理人：除非本协议第 3.4 条另有规定，货运代理在提供所有服务时，均应被视为货方的代理人。作为代理人，货运代理的责任在于审慎选择第三方服务提供者（如实际承运人、仓储公司等），但不对该等第三方的行为或不行为本身承担责任。

3.4 身份转换为当事人/承运人：当且仅当货运代理以自身名义签发了其自有的运输单证，例如货代提单、航空分运单或多式联运单据时，其在该单证所承运的区段内应被视为当事人/承运人。在此情况下，其责任应适用本协议第六条的规定。

## **第四条 货方的义务与保证**

4.1 信息准确：货方保证向货运代理提供的所有与货物相关的信息、指示和文件都是准确、完整和及时的。因货方提供的信息不准确或不完整而导致的一切损失、费用和责任，均由货方承担。

4.2 包装与唛头：货方保证所有货物均已按照运输要求被妥善、充分地包装、标记和标签，足以承受通常的运输和搬运风险。

4.3 危险货物申报：如委托运输的货物属于危险货物，货方必须：

(a) 在订舱前以书面形式明确告知货运代理，并提供《危险化学品安全技术说明书》；

(b) 提供货物的正确技术名称、联合国编号、危险品类别及《国际海运危险货物规则》页码；

(c) 保证该等货物已根据所有适用的法律法规进行了正确的包装、标记和标签。

货方应对因违反本条保证而给货运代理或任何第三方造成的任何损失、损害、责任或费用承担全部赔偿责任。

## **第五条 费用、支付与留置权**

5.1 费用构成：货方应向货运代理支付的费用包括：(a) 货运代理的服务费；(b) 货运代理代为垫付的各项费用，如运费、港口费、仓储费、关税、检验费等。

5.2 支付：双方应根据每票业务的《费用确认单》进行结算。货方应在收到账单后的 15 个工作日内付清所有款项。逾期支付的，货方应按每日万分之五的利率支付逾期利息。

5.3 留置权：在货方未付清所有应付款项的情况下，货运代理对其占有的一切属于货方的货物及相关单证享有一般留置权。货运代理有权在向货方发出书面催款通知后 14 日内，仍未收到款项时，自行或委托第三方出售、处置被留置的货物或单证，并优先从所得款项中受偿。处置所得款项在清偿所有欠款及处置费用后，如有余额，应返还货方。

## **第六条 责任基础与责任限制**

6.1 责任基础：货运代理仅对因其自身在履行服务过程中的过失或故意不当行为，直接导致的货物物理性灭失或损坏承担赔偿责任。

6.2 责任免除：在任何情况下，货运代理均不对以下各项承担责任：

(a) 任何间接或后果性损失，包括但不限于利润损失、市场损失、业务中断等；

(b) 因不可抗力事件（定义见第十条）造成的损失；

(c) 因货物的固有特性、内在缺陷、本质瑕疵或包装不固所造成的损失；

(d) 因货方违反其在本协议第四条下的义务与保证所造成的损失。

6.3 赔偿责任限制：若货运代理根据本协议约定需要承担赔偿责任，其赔偿金额应以货物的实际价值为上限，且在任何情况下不得超过下表所列的限额。赔偿额应取以下三者中的最低者：(a) 货物在装运地或目的地的发票价值；(b) 修复受损货物的合理费用；(c) 下表规定的赔偿限额。

表 6.1：货运代理赔偿责任限额表

| 运输方式<br>服务类型        | 赔偿责任限额                              | 参考公约 / 行业标准          |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 海上运输                | 每公斤毛重 2 SDR 或每包装单位 666.67 SDR，以高者为准 | 《海牙-维斯比规则》           |
| 航空运输                | 每公斤毛重 22 SDR                        | 《蒙特利尔公约 (1999)》      |
| 国际公路运输              | 每公斤毛重 8.33 SDR                      | 《国际公路货物运输合同公约 (CMR)》 |
| 其他服务<br>或无法确定货损发生区段 | 每公斤毛重 2 SDR                         | 《FIATA 货运代理服务示范规则》   |

## **第七条 保险**

7.1 货运代理自身投保的任何责任保险，仅为其自身利益，用于保障其在本协议项下可能产生的法律赔偿责任，并不保障货方货物的损失。

7.2 货运代理没有义务为货方安排货物运输保险，除非收到货方明确的书面指示并由货方承担相应保费。货运代理代为安排的任何保险均应遵守保险公司的标准条款与条件。

## **第八条 索赔与诉讼时效**

8.1 索赔通知：货方就货物的灭失或损坏向货运代理提出的任何索赔，应在货物交付之日（或应交付之日）起的 14 日内以书面形式通知货运代理，并附上必要的证明文件。否则，视为货运代理已按照运输单证的记载完成了交付。

8.2 诉讼时效：在任何情况下，除非另有法律强制性规定，货运代理对与本协议项下服务相关的一切责任，均应在货物交付之日、或应交付之日起九个月后被免除，除非货方已在此期限内提起诉讼或仲裁。

## **第九条 保密**

双方同意，对因履行本协议而知悉的对方的商业秘密、技术信息及其他未公开信息予以保密。除法律规定或政府要求外，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

## **第十条 不可抗力**

任何一方因不可抗力事件（包括但不限于天灾、战争、罢工、政府行为、疫情等超出其合理控制的事件）而无法履行其在本协议项下的义务，不应被视为违约。受影响的一方应及时通知另一方，并在合理期限内提供相关证明。

## **第十一条 法律适用与争议解决**

11.1 适用法律：本协议的订立、效力、解释和履行均适用中华人民共和国法律。

11.2 争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交中国海事仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在上海进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

## 第十二条 协议期限与终止

12.1 期限：本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为 一年。期满前 30 日内，如任何一方未提出书面终止通知，本协议将自动续展一年，以此类推。

12.2 终止：任何一方在提前 30 日书面通知对方后，可无因终止本协议。如一方发生实质性违约、破产或丧失清偿能力，另一方可立即书面通知终止本协议。

## 第十三条 其他

13.1 完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项所达成的完整协议，取代之前所有的口头或书面协议。

13.2 通知：本协议项下的所有通知均应以书面形式，通过专人递送、挂号信或电子邮件发送至本协议首页所列的地址或邮箱。

13.3 可分割性：如本协议任何条款被认定为无效或不可执行，该条款的无效不影响其他条款的效力。

委托方：物流三班学委

（盖章）

授权代表（签字）：

日期：2025.10.10

受托方：运输代理业务

（盖章）

授权代表（签字）：

日期：2025.10.10